

등록번호	감사팀-675
등록일자	2025.04.01.
결재일자	2025.04.01.
공개구분	공개

감사팀장	감사안전실장	사장
협조		

「복무 위반 및 영리 행위 직원」 조사 결과

2025. 4.

감사안전실
(감사팀)

「복무 위반 및 영리 행위 직원」 조사 결과

익명신고시스템(레드휘슬)을 통해 신고(2025. 3. 8.)된 공사 직원의 복무 위반 및 영리 행위에 대하여 조사한 결과임.

※ 관련규정: 「취업규정」 제6조(성실의무) · 제11조(겸업금지)

I 조사 개요

□ 조사대상

소 속	직 급	성 명	생년월일	입사일	담당업무	비 고
■■■■■■■■■■	★★	●●●●	19YY. M. NN.	20AA. B. CC.	●●●●●●	

□ 조 사 자 : 감사팀 부장 ◇◇◇◇

□ 조사기간 : 2025. 3. 12. ~ 3. 31.

□ 중점 조사내용

○ 신고 내용에 대한 확인 및 조사대상자의 진술 등

II 조사 결과

□ 인정사실

○ ★★ ●●●●(이하 피신고인)은 20AA. B. CC.에 입사하여 현재 ■■■■■■■■■■에서 ●●●●●● 등의 업무를 담당하고 있음.

○ 감사팀은 ‘피신고인이 개인 블로그(◆◆◆◆◆◆◆◆: 네이버 블로그)를 운영하는데 근무시간 및 초과근무 시간에 콘텐츠를 게시하여 본연의 업무를 소홀히 하고 초과근무수당을 부당하게 수수하고 있으며, 식당이나 카페 등을 홍보해주면서 해당업체들로부터 현금 또는

서비스 등을 제공받아 영리목적의 행위를 하고 있고 콘텐츠를 게시 할 목적으로 출장 중에도 카페 등을 방문하는 등 공사 복무규정을 위반하였다.’ 는 취지의 제보를 받았음.

- 이에 감사팀은 피신고인이 운영하는 블로그를 조사한 결과, 2023. 10월부터 조사일 현재까지 318개의 콘텐츠가 게시되어 있었는데 이 중 근무시간에 게시한 218건, 초과근무시간에 게시한 21건, 해당 업체로부터 협찬(무료 음식제공 등)을 제공받은 47건을 확인하였고 출장 중에 카페 등을 방문한 콘텐츠 3건을 추가로 확인함.

□ 피신고인의 주장

- 근무시간 및 초과근무시간에 콘텐츠를 게시한 것은 사실이나 일부는 자택에서 또는 휴게시간에 작업 후 예약발행으로 콘텐츠를 게시한 경우도 있었고 콘텐츠 게시를 위한 작업시간도 건당 30분 정도만 소요되어 업무에 지장을 초래할 정도의 수준은 아님.
근무시간 내내 업무만 한다는 것은 현실적이지 않고 다른 직원들도 일하면서 틈틈이 개인용무를 보는 것으로 알고 있는데 본인도 이러한 시간을 잠시 활용하여 블로그를 운영한 것임.
- 출장업무를 마치고 복귀하는 과정에서 출장지 주변의 카페 등을 방문한 것이지 카페 등을 가기 위하여 허위출장을 간 것은 절대 아님.
- 블로그를 통해 얻은 수익은 활발한 블로그 활동에 따라 자연스럽게 생긴 수익인데 지금까지 누적 수입이 6만 원 정도의 소액이고 현물로 받은 서비스도 영리가 목적이었다고 보기에는 미미한 수준이었기 때문에 영리목적의 겸업행위라고 생각하지 않음.

□ 복무 위반 및 영리행위 여부에 관한 판단

- 피신고인의 주장에 대하여 구체적으로 조사한 결과,
 - ① 근무시간에 게시한 218건 중 44건과 초과근무시간에 게시한 21건 중 2건은 예약으로 발행한 것이 아니라고 단정지을 수 있는 근거는

없음. 한편, 피신고인이 콘텐츠 게시에 건당 30분 정도가 소요되어 업무에 지장을 초래할 정도가 아니라고 주장할지라도 예약발행 46건을 제외한 나머지 콘텐츠는 근무시간과 초과근무시간에 작업하고 게시한 사실이 있음.

② 출장 중 카페에 들른 포스팅과 관련한 내용을 조사한 결과,

- 2023. 11. 23. ○○○ 인근 카페 ⊗⊗⊗ 및 동년 12. 21. ○○○ 인근 카페 ◆◆◆ 포스팅은 2023. 11. 21./12. 18.에 ○○○에서 개최된 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 개선 협의회에 참석한 후 복귀하는 과정에서 방문하였고,

- 2025. 2. 28. ◇◇◇◇◇ 인근 카페 ■■■■■ 포스팅은 2025. 2. 13.에 △△△△ 본사에서 개최된 ♣♣♣♣♣♣♣♣ 벤치마킹 후 복귀하는 과정에서 방문한 뒤에 콘텐츠를 게시하였으나, 콘텐츠를 위해 허위로 출장을 신청하여 갔거나 출장업무를 소홀히 했던 사실을 뒷받침할 만한 객관적인 근거는 없음.

③ 영리 행위와 관련하여 피신고인이 적극적으로 영리 목적의 의사를 가지고 블로그를 운영했다고 할만한 마땅한 근거를 찾을 수 없고 현금 수입과 협찬받은 서비스(음식 등)가 경미한 수준이었다고 할지라도 결과적으로 영리 행위를 한 것은 사실임.

III 조치 의견

○ (행위의 경중 및 판단) 공사「취업규정」제6조(성실의무)에 따르면 “직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.”, 동 규정 제11조(겸업금지)에서는 “직원은 직무이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하여서는 아니 되며 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 사장의 허가를 받아야 한다.”라고 규정하고 있음.

그럼에도 불구하고 피신고인은 2023. 10월부터(블로그 첫 포스팅) 조사일 현재까지 근무시간 중에 174건, 초과근무시간 중에 19건의

콘텐츠를 게시하였고 업체 홍보를 통해 영리 목적의 행위를 하였음.
비록 콘텐츠 게시에 30분 정도 소요되어 업무에 큰 지장이 없었고
소액의 수입과 업체로부터 경미한 현물 서비스를 받았다 할지라도
과실이 없다고 할 수 없음.

- (결론) 위와 같은 피신고인의 행위는 공사「취업규정」제6조(성실의무)와 동 규정 제11조(겸업금지) 위반에 해당되나, 근무시간과 초과근무시간에 근무지를 이탈하지 않았고 업무에 막대한 지장을 초래하지 않은 점, 영리 행위에 대한 적극적인 의사가 있었다고 단정할 수 없는 점, 영리 행위로 인한 수익이 경미한 점을 종합적으로 참작하여 공사「감사규정시행내규」제26조(처분의 종류) 및 제27조(처분사유)에 의거, ★★ ●●●에 대하여 신분상 “경고” 처분을 하고자 합니다.

IV 향후계획

- '25. 4. 4.限 : 조사 결과에 따른 처분

붙임: 관련자료 1식. 끝.